

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6472/2541

นาย วิเชียร วสุวานิชชาญชัย กับพวก

นาง เครือ วลัย ประสิทธิ์ วิเศษ

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 174 (2)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยได้แต่งตั้งทนายความต่อสู้คดีและให้ความความในชั้นขอให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาแล้วจึงเห็นสมควรให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่ทนายจำเลยแทน ให้โจทก์นำส่งใน 7 วัน โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลชั้นต้น การที่โจทก์ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลชั้นต้นแต่กลับยื่นคำร้องลงวันที่ 25 มิถุนายน 2540 ว่า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 โจทก์ได้วางหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยในศาลชั้นต้นโดยศูนย์หน้าบัลลังก์แล้ว ทั้ง ๆ ที่ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2540 โจทก์ยังยืนยันว่าส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยไม่ได้ เนื่องจากจำเลยได้รื้อถอนบ้าน อันเป็นภูมิลำเนาของจำเลยออกไป และในวันนัดไต่สวนคำร้อง ขออายุัดทรัพย์ก่อนมีคำพิพากษา จำเลยมาศาลแต่ไม่ยอมรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง โจทก์จึงขอให้ศาลสั่งประกาศ โฆษณาแจ้งให้จำเลยทราบทางหนังสือพิมพ์ ดังนี้ ถือได้ว่า โจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร กำหนดไว้เพื่อการนั้นโดยส่งคำสั่งให้แก่โจทก์โดยชอบแล้วจึงเป็นการทิ้งฟ้องตาม มาตรา 174(2) กรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ประกอบมาตรา 132 ไม่ได้บังคับเด็ดขาดว่าศาลต้องจำหน่ายคดีเป็นแต่ให้ศาลใช้ดุลพินิจ เมื่อศาลฎีกาเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดีแม้โจทก์จะทิ้งฟ้อง แต่ยังไม่สมควรจำหน่ายคดีเพื่อให้คู่ความได้วาทะกันในเนื้อหา แห่งคดีไป

เสียทีเดียว ศาลฎีกาย่อมพิพากษากลับให้โจทก์จัดการนำส่งหมายเรียกและสำเนา คำฟ้องให้จำเลยใหม่ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด แล้วดำเนินการต่อไป

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า จำเลยผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ขอให้บังคับ จำเลยคืนมัดจำและชำระค่าปรับให้แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยหากจำเลยไม่ชำระ หันให้นำที่ดินพิพาทออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ทั้งสอง ในวัน เดียวกันโจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา จำเลยยื่นคำ คัดค้าน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2540 โจทก์ทั้งสองยื่นคำแถลงว่ายังส่งหมายเรียกและ สำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยไม่ได้ เนื่องจากจำเลยได้รื้อถอนบ้านซึ่งเป็นภูมิลำเนาของ จำเลยไปแล้ว ขอให้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ให้จำเลยทราบแทนการส่งหมาย เรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย

ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้จำเลยได้แต่งทนายความต่อสู้คดีและให้ความไว้ในชั้นขอ ให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาแล้ว จึงเห็นสมควรให้ส่งหมายเรียกและสำเนา คำฟ้องให้แก่ทนายจำเลยแทนให้โจทก์ทั้งสองนำส่งภายใน 7 วันการส่งหากไม่มีผู้รับ โดยชอบให้ปิดหมาย

วันที่ 25 มิถุนายน 2540 โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องว่าจำเลยไม่ยอมรับหมายเรียก และสำเนาคำฟ้องโดยปราศจากเหตุอันชอบด้วยกฎหมายโจทก์ทั้งสองจึงใช้วิธีวาง หมายต่อหน้าจำเลยในศาลโดยศูนย์หน้าบัลลังก์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 บัดนี้ ครบกำหนดยื่นคำให้การแล้ว แต่จำเลยมิได้ยื่นคำให้การและมิได้แจ้งเหตุขัดข้อง

ภายในกำหนดเวลา ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและสืบพยาน
โจทก์ต่อไปฝ่ายเดียว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลมีคำสั่งให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่ทนาย
จำเลยแทนตัวจำเลยแล้ว ให้โจทก์ทั้งสองปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวโดยให้นำส่งหมาย
เรียกและสำเนาคำฟ้องภายใน 7 วัน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2540 โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องว่า คดีนี้โจทก์ทั้งสองได้ส่ง
หมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยทราบโดยวิธีวางหมายโดยศูนย์หน้าบัลลังก์เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2540 แล้ว ถือว่าได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลย
ทราบแล้วหากโจทก์ทั้งสองส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่ทนายจำเลยอีกก็
เป็นการไม่ชอบ ขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดหลง แล้วมีคำสั่งว่า
จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ให้สืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำสั่งศาลชั้นต้นชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง แล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอนหนึ่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองนำส่งหมาย
เรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยภายใน 7 วัน โดยมีคำสั่งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
2540 ในคำร้องของโจทก์ทั้งสองลงวันที่ 25 มิถุนายน 2540 ซึ่งถือว่าโจทก์ทั้งสอง
ทราบคำสั่งศาลชั้นต้นให้ปฏิบัติโดยชอบแล้วในวันดังกล่าว บัดนี้ครบกำหนด 7 วัน
แล้วโจทก์ทั้งสองมิได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยแต่อย่างใดถือว่าโจทก์
ทั้งสองทิ้งฟ้อง ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 174

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ทั้งสองทั้งฟ้องและให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยโจทก์ทั้งสองอ้างว่าโจทก์ทั้งสองได้วางหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยในศาลชั้นต้นโดยศูนย์หน้าบัลลังก์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 จึงไม่ต้องส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่ทนายจำเลยตามคำสั่งศาลชั้นต้น เห็นว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยได้แต่งทนายความต่อสู้คดีและให้ความยินยอมให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาแล้ว จึงเห็นสมควรให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่ทนายจำเลยแทน ให้โจทก์นำส่งใน 7 วัน โจทก์ทั้งสองมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลชั้นต้น แต่โจทก์ทั้งสองหาได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลชั้นต้นไม่ แต่กลับยื่นคำร้องลงวันที่ 25 มิถุนายน 2540 ว่า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 โจทก์ทั้งสองได้วางหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยในศาลชั้นต้นโดยศูนย์หน้าบัลลังก์แล้ว ทั้ง ๆ ที่ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2540 โจทก์ทั้งสองยังยืนยันว่าส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยไม่ได้ เนื่องจากจำเลยได้รื้อถอนบ้านอันเป็นภูมิลำเนาของจำเลยออกไปและในวันนัดไต่สวนคำร้องขออายัดทรัพย์ก่อนมีคำพิพากษา จำเลยมาศาลแต่ไม่ยอมรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องขอให้ศาลสั่งประกาศโฆษณาแจ้งให้จำเลยทราบทางหนังสือพิมพ์ ดังนี้ ถือได้ว่าโจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดไว้เพื่อการนั้นโดยส่งคำสั่งให้แก่โจทก์โดยชอบแล้ว เป็นการทั้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 174(2) ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 132 ให้ศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความได้แต่บทมาตรา 132 นี้ไม่ได้บังคับเด็ดขาดว่าศาลต้องจำหน่ายคดีเป็นแต่ให้ศาลใช้ดุลพินิจศาลฎีกาเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรจำหน่ายคดีเพื่อให้คู่ความได้วาทะถกกันในเรื่องหาแห่งคดีไปเสียทีเดียว

พืพากษากลับ ให้โจทก์จัดการนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยใหม่
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด แล้วดำเนินการต่อไป

(ชวลิต ศรีสง่า-ไพโรจน์ คำอ่อน-วิเทพ ศิริพากย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>